

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1846/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย พร วงศ์สวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 213, มาตรา 225, มาตรา 245

ชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 4 อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลดโทษแก่จำเลยที่ 4 เพียง
ประการเดียว ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังและ
จำเลยที่ 4 ไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล
อุทธรณ์ แต่คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 4 ตลอดชีวิต แม้จำเลยที่
4จะมีได้อุทธรณ์ในปัญหาว่าจำเลยที่ 4 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ศาลอุทธรณ์ก็ต้อง
วินิจฉัยปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245
วรรคสอง หากศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วพิพากษายืน ปัญหานี้จึงจะถึงที่สุด แต่ถ้าศาล
อุทธรณ์พิพากษาเป็นอย่างอื่นคดีก็ไม่ถึงที่สุด จำเลยที่ 4 อาจยกปัญหานี้ขึ้นฎีกาได้แม้
จะมีได้ยกขึ้นอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยปัญหานี้ จึงเป็นการไม่ชอบ
เพราะมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณาดังที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 245
วรรคสองสมควรยกย่อนำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหานี้ก่อน อนึ่ง ปัญหาข้อนี้เป็น
เหตุลักษณะคดี จึงให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 3 ที่ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก
ตลอดชีวิตอีกคนหนึ่งด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 289, 340, 340 ตี, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83, 289(4)(6), 340, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิวรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อความ สะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(6) ซึ่งเป็นบทหนักตาม มาตรา 90 วางโทษประหารชีวิตฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง จำคุกคนละ 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนโดยมิได้รับอนุญาตลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกคนละ 1 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 52(2) คงลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฐานฆ่า ผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น จำคุกคนละ 40 ปี ฐานมีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตจำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 41 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 3 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 289(4)(6), 340 ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำ ความผิดอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(6) ซึ่งเป็นบทหนักตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษประหารชีวิต คำรับสารภาพของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) (ที่ถูกเป็นมาตรา 52(1) คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 ที่ 4 ไว้คนละตลอดชีวิตริบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 นั้น จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลอุทธรณ์ลดโทษแก่จำเลยที่ 4 โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 เพียงประการเดียว ข้อที่จำเลยที่ 4 ฎีกาต่อมาว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง และจำเลยที่ 4 ไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ แต่คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 4 ตลอดชีวิต แม้จำเลยที่ 4 จะมีได้อุทธรณ์ในปัญหาว่าจำเลยที่ 4 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ก็ต้องวินิจฉัยปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง หากศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วพิพากษายืน ปัญหานี้จึงจะถึงที่สุด แต่ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาเป็นอย่างอื่น คดีก็ไม่ถึงที่สุด จำเลยที่ 4 อาจยกปัญหานี้ขึ้นฎีกาได้แม้ว่าจะมีได้ยกขึ้นอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ จึงเป็นการไม่ชอบเพราะศาลอุทธรณ์มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น สมควรยกอนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหานี้

ก่อน อื่นปัญหาข้อนี้เป็นเหตุลักษณะคดี จึงให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 3 ที่ถูกศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตอีกคนหนึ่งด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีสำหรับจำเลยที่
3 และที่ 4 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245วรรคสอง และ
ตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 และที่ 4 แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุญนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>